

1502442-53.2021.8.26.0542
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: André Luiz Tomasi de Queiróz
Comarca: Jandira
Foro: Foro de Jandira
Vara: 1ª Vara
Data de Disponibilização: 19/04/2022
... - J. 05/09/2006.

No mesmo sentido:

"TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - Conjunto probatório desfavorável ao réu alicerçado em depoimentos policiais verossímeis demonstrando tanto o tráfico como a união estável e duradoura entre os acusados para a prática de tráfico - Descabimento da causa de redução prevista no § 4º do artigo 33 da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Jandira
Foro de Jandira
1ª Vara
Avenida Antonio Bardella, 401, Jandira-SP - cep 06618-000
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502442-53.2021.8.26.0542 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1502442-53.2021.8.26.0542
Classe - Assunto:
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2289653/2021 - DEL.POL.JANDIRA, 20991457 - DEL.POL.JANDIRA, 2160/2021 - DEL.POL.JANDIRA, 2289653 - DEL.POL.JANDIRA, 2160/21/408 - DEL.POL.JANDIRA
Autor:
Justiça Pública
Réu:
DANIEL ALMEIDA FERREIRA
Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). André Luiz Tomasi de Queiróz

Vistos.

I. RELATÓRIO

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público Estadual em face de DANIEL ALMEIDA FERREIRA (qualificado e interrogado à fl. 12) como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, pela prática do crime de tráfico de drogas. Consta da denúncia que, conforme apurado ao longo da investigação,, no dia 22 de outubro de 2021, por volta de 16h55min, o acusado encontrava-se à rua Martin Luther

King, na altura do n. 83, Vila Rolim, no Município de Jandira, trazendo consigo diversos entorpecentes. Contudo, uma patrulha da Guarda Civil de Jandira, composta pelos servidores Leandro Barbosa Vasconcelos e Marcio Alves de Oliveira, estava em incursão pelo referido logradouro, bastante conhecido como ponto de mercancia de entorpecentes, momento em que os guardas visualizaram o agente em atitude suspeita, em situação que se assemelhava com a venda de drogas. Ato contínuo, ao aproximarem-se, o suposto comprador correu, deixando o local, porém os guardas conseguiram abordar DANIEL.

Após a abordagem, os servidores verificaram que havia cinco pinos contendo cocaína dentro do bolso da vestimenta do acusado. Indagado, o agente admitiu que fazia a comercialização de entorpecentes pelo local, informando que o restante das drogas de que tinha posse estava em uma sacola ao seu lado. Os guardas constataram que no interior da referida sacola havia 160 (cento e sessenta) invólucros contendo maconha (com peso líquido de 220,76 gramas - fl. 33), 104 (cento e quatro) invólucros acondicionando cocaína (com peso líquido de 111,87 gramas - fls. 33/34) e 136 (cento e trinta e seis) pedras de crack (com peso líquido de 19,65 gramas - fl. 34), todas embaladas para pronta comercialização (fls. 20 e 27/29). Em virtude do flagrante, o acusado, que foi recentemente preso pelo cometimento de outro tráfico, além de possuir condenações por tráfico no âmbito da Infância e Juventude (autos n. 0003710-14.2017.8.26.0299 e 1506701-15.2019.8.26.0299 - fl. 41), foi conduzido à repartição policial, onde, formalmente interrogado, optou por permanecer em silêncio (fl. 8), embora, à fl. 9, tenha informado que está arrependido pela prática do crime e que sua atitude foi premeditada.

Auto de prisão em flagrante acostado à fl. 01.

Boletim de ocorrência acostado às fls. 02-04.

Auto de exibição e apreensão acostado às fls. 06-07.

Relatório final da Polícia Civil acostado às fls. 43-44.

Denúncia oferecida às fls. 92-94.

Recebimento da Denúncia às fls. 97-98.

Laudo Definitivo acostado às fls. 127-129.

Resposta à acusação às fls. 141-142.

Certidão criminal acostada às fls. 174-175.

Folha de antecedentes acostada às fls. 176-178.

Audiência de instrução e julgamento com oitiva das testemunhas e interrogatório do réu.

Memoriais orais pelas partes.

É o relatório. DECIDO.

II. FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, não prospera o pedido de fls. 184-186 para instauração de incidente de insanidade mental do acusado, sob o argumento de que os crimes teriam sido praticados sob influência de drogas ou em razão da dependência, uma vez que não consta nos autos qualquer indicativo de que o acusado é incapaz de se autodeterminar de acordo com a lei penal em vigor.

Além disso, o réu, durante seu interrogatório, em momento nenhum demonstrou conduta que pudesse dar ensejo à instauração de incidente de dependência toxicológica. Pelo contrário, o acusado demonstrou clareza de raciocínio e higidez mental, exercendo livremente seus atributos civis, razão pela qual não há elementos a afastar eventual responsabilidade quanto aos atos sujeitos à legislação penal. Nota-se que asseverou com clareza sua vida antecedente, as datas de saída da Fundação Casa, seus problemas familiares bem como a dívida que possuía com os traficantes, em especial quanto à subtração de uma grande porção de drogas, gerando agravamento de sua dívida ilícita.

O próprio Supremo Tribunal Federal assim tem assentado:

“Cabe à autoridade judiciária avaliar necessidade de realização do exame pericial

de dependência toxicológica, quando o réu é comprovadamente viciado ou quando há indícios desta condição, não constituindo cerceamento de defesa o indeferimento devidamente justificado" (HC 78.440/9-RJ).

No mesmo sentido, o E. Tribunal da Cidadania:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL PELA DEFESA. PERÍCIA NÃO DETERMINADA DE OFÍCIO PELA MAGISTRADA SINGULAR. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDAS ACERCA DA HIGIDEZ MENTAL DO ACUSADO. IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DA AÇÃO PENAL. Nos termos do artigo 149 do Código de Processo Penal, quando houver dúvida razoável sobre a integridade mental do acusado, o magistrado pode, de ofício, instaurar incidente de insanidade mental. Pacificou-se neste Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que a mera alegação de que o acusado é inimputável não justifica a instauração de incidente de insanidade mental, providência que deve ser condicionada à efetiva demonstração da sua necessidade, mormente quando há dúvida a respeito do seu poder de autodeterminação. Precedentes...(AgRg no HC 528.335/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 17/09/2019)

O pedido de condenação do denunciado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, é PROCEDENTE.

A materialidade está demonstrada pelo Auto de Exibição e Apreensão (fls. 06-07), e Laudo Pericial Definitivo (fls. 127-129).

A autoria por sua vez é indene de dúvidas. Está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fl. 01), local de apreensão dos entorpecentes, assim como pelo depoimento das testemunhas.

A testemunha de acusação Márcio Alves de Oliveira, GCM, em sede de juízo, declarou que:

Em rondas pelo bairro e quando entramos na rua, vimos dois indivíduos. Um saiu correndo e abordamos o outro. Com o rapaz foram encontrados pinos e do lado dele outra sacola, contendo entorpecentes. Entregando não, mas atitude suspeita. Foi o Leandro que visualizou. Como eu sou motorista eu fico na segurança, quem faz a revista é o Leandro. A quantidade eu não recordo. Foram crack, maconha e aparentemente cocaína. Dentro da viatura o Leandro falou que admitiu que fazia a venda de drogas. Eu não conhecia. Só de vista na rua, mas de ocorrência nenhuma com ele.

A testemunha de acusação Leandro Barbosa Vasconcelos, GCM, em sede de juízo, asseverou que:

Em patrulhamento pelo local do fato, conhecido pelo tráfico. Avistamos o indivíduo passando algum coisa para outra pessoa. A outra pessoa empreendeu fuga e foi abordado o outro indivíduo, o Daniel. Com ele foi encontrado pinos de cocaína, ele disse que estava fazendo a mercancia de drogas, com o indivíduo que correu. Ele disse que tinha outra sacola do lado, com uma boa quantia. Não me recordo a quantidade, tinha cocaína, maconha e crack. Ele disse que estava a algum tempo já. Ele só tem denúncias, características. Foi perguntado e ele falou que não tinha problema nenhum parecia normal.

Em sede de juízo, DANIEL confessou integralmente a prática do crime. Declarou que:

Tenho 20 anos. Maconha e cocaína. No dia lá, eu assumo sim. Eu ia trabalhar ainda esse dia. Comigo não estava nada, a droga estava no mato. Eles me enquadraram, com o dinheiro no meu bolso, falaram que estava com cheiro de droga. Eu falei que estava no mato. Numa sacola. Eu nunca passado por um local desse, sei que fui para a Fundação, mas por causa da droga eu estava abalado, situação da minha mãe de ter ido morar com meu padrasto. Eu tinha comprado droga fiada com o traficante, não tinha dinheiro e fui trabalhar para pagar ele. Fui, aceitei, ganhei dinheiro, fui aventurando. Ali era perigoso, nunca botaram ninguém ali, eu tava tentando trabalhar. Pedi dinheiro da minha família para sair de lá, eles ficam em cima. Uma hierarquia, se sumir eles vão atrás, já vi amigo meu morrer ali no local. Tenho problema sim, dificuldade para parar. Agora não sinto mais, seis meses já.

O depoimento dos Guardas Civis Municipais que participaram das diligências fornece embasamento suficiente para respaldar o pedido de condenação, tendo em vista a segurança e a coerência com que foram prestados, certo que não se deve desconsiderar o teor dos depoimentos apenas pela sua condição funcional. Ademais, tratando-se de agentes públicos, sua atuação é dotada de legalidade e legitimidade, somente podendo ser afastada através de provas robustas. No mesmo teor, o posicionamento do Supremo Tribunal Federal:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações" STF HC 87662/PE rel. Min. Carlos Britto - J. 05/09/2006.

No mesmo sentido:

"TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - Conjunto probatório desfavorável ao réu alicerçado em depoimentos policiais verossímeis demonstrando tanto o tráfico como a união estável e duradoura entre os acusados para a prática de tráfico - Descabimento da causa de redução prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 - Recurso improvido. (Apelação Criminal nº 0022095-85.2014.8.26.0114 - Campinas - 8ª Câmara Criminal - Relator: Grassi Neto - 18.08.2016 - V.U. - Voto nº 9793)".

"TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Não há nenhuma circunstância que autoriza suscitar, sequer, dúvidas quanto ao aproveitamento da prova testemunhal e o depoimento policial é válido como meio de prova - Recurso improvido (Apelação Criminal nº 0018686-55.2015.8.26.0506 - Ribeirão Preto - 9ª Câmara Criminal - Relator: Roberto Solimene - 01/09/2016 - V.U. - Voto nº 33091)".

Assim, resta comprovada a autoria do réu com relação ao delito.

Superada a questão vertente sobre a materialidade e autoria, verifica-se a necessidade de análise do elemento subjetivo especial, notadamente a finalidade de mercancia.

Tratando-se do tipo misto alternativo, não se faz necessária a realização da mercancia em si, mas apenas prova do dolo específico e a prática de quaisquer condutas constantes no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, tendo o réu praticado os verbos "ter em depósito, guardar".

Ademais, a finalidade da mercancia restou demonstrada nos autos consoante a quantidade de entorpecentes apreendidos, acondicionados de maneira específica para distribuição a varejo, de forma incompatível com o mero consumo pessoal, que

indicam com clareza a prática da mercancia dos entorpecentes.

É o sentir da jurisprudência:

"1. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções. Em sendo assim, tais depoimentos revestem-se de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestadas em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes do STJ e do STF" (STJ, REsp604815/BA, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJ 26/09/2005). 2. O tipo penal do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 é misto alternativo, no qual a conduta do agente criminoso pode ser "importar ou exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente", consumando-se com a prática de qualquer das dezoito ações relacionadas em seu núcleo. 3. É inaplicável a causa especial de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, quando o condenado se dedica às atividades criminosas (comandar tráfico no interior da cadeia) e integrar organização criminosa (PCC - Primeiro Comando da Capital). 4. Recurso 1 provido em parte. 5. Recurso 2 não provido, com redução da pena de ofício. ESTADO DO PARANÁ. APELAÇÃO CRIMINAL nº 1.180.772-82 (TJPR - 4ª C. Criminal - AC - 1180772-8 - Santa Izabel do Ivaí - Rel.: Luciano Carrasco Falavinha Souza - Unânime - J. 19.02.2015). Negrita-se.

Assim, as circunstâncias objetivas demonstradas nos autos, como a significativa quantidade de drogas apreendidas (160 invólucros contendo maconha, com peso líquido de 220,76 gramas - fl. 33, 104 invólucros acondicionando cocaína, com peso líquido de 111,87 gramas - fls. 33/34 e 136 pedras de crack, com peso líquido de 19,65 gramas - fl. 34), a forma de acondicionamento e as declarações prestadas pelos guardas indicam com clareza o local conhecido pelo tráfico de drogas, configurando o dolo específico, razão pela qual há subsunção do fato ao tipo previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Atento ao sistema trifásico, passo à DOSIMETRIA das penas.

Do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06

Na primeira fase, atento aos elementos norteadores no artigo 59 do Código Penal e às circunstâncias previstas no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, deve ser levada em consideração a diversidade de natureza dos entorpecentes apreendidos (crack, maconha e cocaína), em especial a cocaína (com alto poder vulnerante). Nesse sentido, o E. Tribunal da Cidadania:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. HIPÓTESE DIVERSA DAQUELA TRATADA NO ARE N. 666.334/RG (REPERCUSSÃO GERAL), DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. REGIME PRISIONAL FECHADO. QUANTUM DE PENA. ACIMA DE 4 ANOS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. CORRETA FIXAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente. 2. A quantidade, a natureza e a variedade das drogas apreendidas justificam a exasperação da pena-base acima no mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e da jurisprudência desta Corte. Precedentes. 3. A instância ordinária afastou a incidência da causa especial de redução da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 em face de as circunstâncias apuradas na instrução processual evidenciarem a dedicação do réu à atividade criminosa. A

reforma desse entendimento constitui matéria que refoge ao restrito escopo do habeas corpus, porquanto demanda percucente reexame de fatos e provas, inviável no rito eleito. 4. Trata-se de hipótese diversa daquela versada no ARE n. 666.334 (Repercussão Geral), no qual o Pretório Excelso passou a considerar bis in idem a utilização da quantidade de droga "tanto na primeira fase de fixação da pena, como circunstância judicial desfavorável, quanto na terceira, para modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006" (ARE 666.334/RG, Rel.: Ministro GILMAR MENDES, DJ de 6/5/2014). 5. Correta a fixação do regime prisional inicial fechado, tendo em vista o quantum de pena aplicado, acima de 4 anos, e a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Precedentes. 6. Habeas corpus não conhecido. (HC 578.782/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 10/08/2020)

As demais circunstâncias são neutras. Assim, havendo uma circunstância negativa, sendo esta preponderante (artigo 42), aumento a pena-base em 1/5, fixando-a em 06 anos de reclusão e ao pagamento de 600 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes da pena. Todavia, presentes duas atenuantes, a da confissão e da menoridade relativa. Assim, aplico a fração de 2/6, o que implicaria na pena fixada em 04 anos de reclusão. Entretanto, fixo a pena em 05 anos e 500 dias-multa, observada a Súmula nº 231 do STJ.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena. Descabida a aplicação da causa de diminuição, considerando as medidas socioeducativas anteriores e recentes, pela prática de atos infracionais equiparados ao tráfico de drogas (fls. 41-42), demonstrando não se tratar apenas de mula ou neófito na mercancia de entorpecentes. Nesse sentido, o E. Tribunal da Cidadania:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. TRÁFICO DE DROGAS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. REQUISITOS DOS ARTS. 1.029, § 1º, DO CPC E 255, § 1º, DO RISTJ. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGISTRO DE ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS CONFESSADA PELO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. PLEITOS DE ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA E DE SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A 4 ANOS. PREJUDICADOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO... 6. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento "de que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração" (EResp 1916596/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Rel. p/ Acórdão Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 8/9/2021, DJe 4/10/2021). 7. Na espécie, o Tribunal a quo manteve o afastamento da privilegiadora com amparo no registro de atos infracionais praticados pelo recorrente, por fatos análogos ao delito de tráfico de drogas, bem como na confissão desse de que vinha se dedicando a atividades criminosas, constando, ainda, do acórdão recorrido que o réu admitiu que, à época do flagrante, oportunidade em que foi surpreendido com 107,47g de maconha, estava em liberdade havia poucos meses (e-STJ fls. 317 e 319)...(AgRg no AREsp 2027048/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 31/03/2022)

Assim, torno definitiva a pena do delito, fixada em 05 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa.

Considerando a quantidade de pena aplicada e afastada a causa de diminuição o caso seria de regime fechado. Todavia, nota-se que os benefícios das atenuantes foram limitados em razão da impossibilidade de pena aquém do mínimo legal na segunda fase. Assim, deve ser aqui valorada, juntamente com o lapso temporal de sua prisão cautelar, fixando o regime inicial semiaberto.

A multa é fixada no mínimo legal.

III. DISPOSITIVO

Diante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da DENÚNCIA formulada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face de DANIEL ALMEIDA FERREIRA, nos termos do artigo 387 do Código de Processo Penal, para CONDENAR como incurso nas penas dos artigos 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 05 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento 500 dias-multa, no mínimo legal. Autorizo a destruição dos entorpecentes apreendidos, já que comprovada a prática dos crimes e o perdimento de bens e valores à União, devido ausência de origem lícita.

Mantenho a prisão preventiva do réu, considerando estar respondendo a outros dois processos de tráfico, sendo imperiosa para garantia da ordem pública.

Em obediência ao disposto no artigo 4º, § 9º, alínea "a", da Lei nº 11.608/2003, que dispõe sobre a taxa judiciária incidente sobre os serviços de natureza forense (Lei de Custas do Estado), condeno o réu ao pagamento das custas processuais, restando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Após o trânsito em julgado, efetuem-se as comunicações de praxe, notadamente à Justiça Eleitoral e ao IIRGD, guia de recolhimento definitiva e certidão de honorários.

P.R.I.C.

Jandira, 19 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA